

Súd:	Krajský súd Prešov
Spisová značka:	7Cob/61/2022
Identifikačné číslo súdneho spisu:	6121260960
Dátum vydania rozhodnutia:	20. 10. 2022
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:	JUDr. Jozef Angelovič
ECLI:	ECLI:SK:KSPO:2022:6121260960.1

Uznesenie

Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Angeloviča a sudcov JUDr. Mareka Kohúta a JUDr. Jany Jančíkovej v sporovej veci žalobcu: XL LOGISTICS M.MAŁEK, B.MAŁEK SPÓŁKA JAWNA, IČO: 240 493 382, Jagiellońska 85/87, 422 29 Częstocowa, zastúpeného JUDr. Wiesław Firla, Májová 1319, 022 01 Čadca, IČO: 42055521, proti žalovanému: BIANCA TRANS s.r.o., IČO: 47 034 271, Šafárikova 601, 093 01 Vranov nad Topľou, zastúpenému: JUDr. Jana Liptáková, advokátka, Krmanova 852/1, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 42098670, o zaplatenie 7.800,- eur s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Vranov nad Topľou č.k. 7Cb/23/2021-148 z 20.4.2022, takto

rozhodol:

Potvrdzuje rozsudok vo výroku o trovách konania.

Žalobca má nárok na náhradu trov odvolacieho konania proti žalovanému v rozsahu 100 %.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 7.800,- eur s prísl., a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Určil, že žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100 %.

Vychádzal zo zistenia, že podanou žalobou sa žalobca voči žalovanému domáha zaplatenia sumy 7.800,- eur spolu s úrokom z omeškania z dôvodu vykonaných preprav ako boli objednané objednávkami a ich preprava bola potvrdená medzinárodnými nákladnými listami. Išlo o prepravy zo dňa 15.7.2020, 16.7.2020, 23.7.2020, 28.7.2020, 29.7.2020 v sume po 1.300,- eur. Vykonanie uvedených preprav žalovaný potvrdil. Potvrdil aj to, že sumu za uvedené prepravy žalobcovi neuhradil, a to z dôvodu, že voči žalobcovi si uplatnil započítaciu pohľadávku, a to vyúčtovanú zmluvnú pokutu, ako mala byť dohodnutá v objednávkach na vykonanie prepravy, a to z dôvodu, že žalobca napriek tomu, že to mal zakázané, vstupoval do priameho kontaktu so zákazníkom žalovaného. Uvedenú započítaciu pohľadávku žalobca namietal. Mal za to, že medzi účastníkmi konania nebola platne dohodnutá zmluvná pokuta, a preto takýto započítací prejav nie je v súlade so zákonom.

Medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že bola vykonaná preprava, a to viacnásobne, za ktorú zo strany žalovaného nebola vykonaná úhrada pre žalobcu. Sporné bolo medzi účastníkmi konania, či v zmysle objednávok si žalovaný mohol voči žalobcovi vyúčtovať zmluvnú pokutu a použiť ju ako započítaciu pohľadávku voči žalovanej sume.

Na základe vykonaného dokazovania súd prvej inštancie mal za to, že obrana žalovaného nebola dôvodná. Žalovaný nemal nárok na započítaciu pohľadávku, a to vyúčtovanú zmluvnú pokutu za údajné

porušenie povinností žalobcu v zmysle objednávok, a to vstupovať priamo do priameho kontaktu so zákazníkmi žalovaného. Na to, aby si ktorákoľvek zo strán právneho vzťahu mohla účtovať zmluvnú pokutu, Obchodný zákonník vo svojom ustanovení odkazuje na presne podmienky, kedy je možné zmluvnú pokutu účtovať. Pre možnosť účtovania zmluvnej pokuty sa vyžaduje písomná dohoda. Občiansky zákonník v § 544 ods. 2 výslovne uvádza, že zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo spôsob jej určenia. Taktiež dohoda o zmluvnej pokute musí obsahovať aké porušenie povinností je možné sankcionovať vyúčtovaním zmluvnej pokuty.

K posilneniu postavenia veriteľa v záväzkových vzťahoch slúžia zabezpečovacie inštitúty. Jedným z najfrekventovanejších z nich je zmluvná pokuta. Právna úprava je obsiahnutá tak v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „OZ“), ako aj v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, avšak táto má len dopĺňajúci charakter a zakotvuje len niektoré ustanovenia a odchýlky k úprave obsiahnutej v OZ. Táto základná úprava platí aj pre obchodno-právne vzťahy s tým, že v týchto vzťahoch sa uplatnia niektoré odchylné ustanovenia obsiahnuté v § 300 až § 302 Obchodného zákonníka.

Pri rozhodovaní o nároku na zmluvnú pokutu sa skúma, či zmluvná pokuta bola dojednaná platne, t.j. v súlade s § 544 Občianskeho zákonníka. Súd má za to, že zmluvná pokuta nebola dohodnutá platne a to písomne, pretože pre platné dohodnutie písomnou formou je potrebné, aby účastníci konania svojím podpisom potvrdili uzatvorenie takejto zmluvnej pokuty. Žalovaný odkazoval, že dojednanie zmluvnej pokuty má vyplývať z objednávok. Po oboznámení sa z obsahu objednávok však vyplýva, že nedošlo k platnému dojednaniu zmluvnej pokuty, pretože objednávka nie je podpísaná ani žalobcom, ani žalovaným, teda dohoda o zmluvnej pokute v tejto objednávke nebola teda písomne dojednaná. To však nie je prekážkou pre priznanie nároku za vykonanú prepravu, pretože objednanie prepravy a vykonanie je možné vykonať aj ústne, nielen písomne.

Súd prvej inštancie teda mal za to, že medzi účastníkmi konania došlo k uzatvoreniu objednávok na vykonanie prepravy a to forme objednávok. Vykonanie týchto preprav je preukázané medzinárodnými nákladnými listami. Žalovaný aj potvrdil vykonanie tejto prepravy a neuhradenie súm za vykonanú prepravu. Súd preto má za to, že vyúčtované sumy za vykonanú prepravu voči žalovanému sú vyúčtované dôvodne. Žalovaný nepreukázal, žeby túto sumu uhradil, preto súd prvej inštancie zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy spolu vo výške 7.800,- eur za vykonané prepravy.

Zároveň priznal žalobcovi aj nárok na úrok z omeškania, a to tak, ako to bolo dohodnuté vo vystavených faktúrach. Súd mal za to, že vyhotovenie dátumu splatnosti bolo na základe dohody medzi účastníkmi konania. Táto splatnosť zo strany žalovaného ani namietaná nebola. Nezaplatením ceny v lehote splatnosti podľa faktúr sa žalovaný dostal do omeškania. Preto súd mal za to, že došlo medzi stranami aj ak takejto dohode o lehote splatnosti. Preto súd žalovaného zaviazal na zaplatenie zákonného úroku z omeškania vo výške 9 % ročne zo súm podľa vystavených faktúr. Ku dňu omeškania ako je uvedené vo výroku a podľa lehoty splatnosti uvedenej vo faktúrach výška zákonného úroku z omeškania bola stanovená v obchodných vzťahoch vo výške 9 % ročne.

Súd priznal žalobcovi aj sumu 40,- eur ako paušálnu náhradu hotových nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka. Výšku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky ustanovila vláda Slovenskej republiky nariadením 21/2013 Z.z.. Výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky je 40,- eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania. Ide o náhradu administratívnych interných monitorovacích nákladov, ktoré vznikajú pri kontrole dodržiavania zmluvných záväzkov (náklady na vedenie evidencie pohľadávok, náklady súvisiace s telefonickou alebo písomnou urgenciou dlžníka, táto však nie je podmienkou pre vznik nároku na paušálnu náhradu nákladov).

Súd prvej inštancie vyhovel tejto žalobe z dôvodu, že vykonaným dokazovaním mal za to, že zmluvná pokuta nebola dohodnutá platne, a teda žalovaný si nemal právo uplatniť voči žalobcovi započítací prejav vo výške vyúčtovanej zmluvnej pokuty.

Výrok o trovách konania odôvodnil ustanovením § 255 ods. 1 CSP.

Proti rozsudku v zákonnej lehote podal odvolanie žalovaný, a to len proti výroku o trovách konania, pričom navrhol, aby odvolací súd rozsudok zmenil a náhradu trov konania v zmysle § 257 CSP sporovým stranám nepriznal.

Odvolanie odôvodnil ustanovením § 365 ods. 1 písm. f) CSP, t.j. že súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam.

Poukázal na to, že je nesporné, že žalobca konal v rozpore s dobrými mravmi, ako aj zásadami poctivého obchodného styku a v rozpore s podmienkami prepravy, ktoré akceptoval prijatím objednávky od žalovaného. V uvedených bola zásadnou požiadavkou skutočnosť, že žalobca nie je oprávnený kontaktovať zákazníkov žalovaného. Je nesporné, ako vyplýva aj z obsahu súdneho spisu, že žalobca prostredníctvom svojich zamestnancov opakovane kontaktoval zákazníkov žalobcu v snahe obísť žalovaného a získať budúce zákazky priamo od zákazníkov. V tejto činnosti pokračoval opakovane. Žalovaný preto v snahe zabrániť žalobcovi v tomto konaní pristúpil k uplatneniu zmluvnej pokuty. Žalovaný rešpektuje právne posúdenie súdu ohľadom platnosti dojednanej zmluvnej pokuty, ale má za to, že v danom prípade existujú dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle § 257 CSP, aby súd žalovanému (nemá byť žalobcovi?), hoci aj úspešnému účastníkovi konania, náhradu trov konania nepriznal. Konanie žalovaného, t.j. neúspešného účastníka konania vo vzťahu k žalobcovi nebolo samovoľným bezdôvodným rozhodnutím, ale len jeho obranou voči konaniu žalobcu, ktorý sám svojím konaním v rozpore s dobrými mravmi dal príčinu sporu medzi účastníkmi. Ak by žalobca sám nevyvíjal snahu o obídienie žalovaného v budúcich obchodoch s jeho zákazníkmi, pričom na neprijateľnosť takého kontaktu bol opakovane upozorňovaný, nemal by žalovaný žiaden dôvod na uplatňovanie zmluvných pokút a neuhradenie pohľadávok žalobcu. Žalovaný má za to, že konanie žalobcu prispelo k vzniku sporu medzi sporovými stranami a uvedené okolnosti vytvárajú záver o tom, že v danom prípade sú prítomné dôvody hodné osobitného zreteľa odôvodňujúce postup podľa § 257 CSP v otázke náhrady trov konania.

Žalobca sa k odvolaniu žalovaného nevyjadril.

Odvolací súd prejednal vec podľa § 378 ods. 1 CSP, a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 ods. 1 CSP a contrario) a zistil, že odvolanie žalovaného nie je dôvodné.

V otázke náhrady trov konania súd prvej inštancie zistil všetky okolnosti právne významné pre rozhodnutie v tomto smere a vo veci aj správne rozhodol.

So zreteľom na obsah odvolania žalovaného, v odvolacom konaní bol preskúmaný výrok napadnutého rozsudku súdu prvej inštancie o trovách konania, a preto výrok rozsudku, ktorým bolo žalobe vyhovené, ktorý odvolaním žalovaného napadnutý nebol, v odvolacom konaní preskúmaný nebol a ako taký nadobudol právoplatnosť (§ 367 ods. 2 CSP).

Súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci (§ 255 ods. 1 CSP).

Ak mala strana vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov konania pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadna zo strán nemá na náhradu trov konania právo (§ 255 ods. 2 CSP).

Výnimočne súd neprizná náhradu trov konania, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa (§ 257 CSP).

V prejednávanej veci bolo nepochybne preukázané, že žalobca bol úspešný čo do sumy 7.800,- eur s prísl., ako aj v otázke nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- eur z dôvodu, že žalovaný nezaplatil faktúry, ktoré mu za vykonané prepravy žalobca zaslal a ktoré sú bližšie špecifikované v odôvodnení rozhodnutia súdu prvej inštancie (bod 5. a nasl. napadnutého rozsudku).

Pokiaľ si žalovaný počínal tak, že tieto faktúry nezaplatil z dôvodu účtovania tzv. zmluvnej pokuty v súvislosti s nesprávnym konaním žalobcu, ktorý mal kontaktovať priamo zákazníkov a takýmto spôsobom obchádzať žalovaného, treba konštatovať, že súd prvej inštancie správne zistil, že žalovaný nebol oprávnený na účtovanie zmluvnej pokuty. Stalo sa tak z dôvodu, že túto zmluvnú pokutu nemal v zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka platne dojednanú.

Za týchto okolností nemal právo ani na započítanie nárokov na zmluvnú pokutu s nárokmi žalobcu uplatňovanými v tomto konaní na zaplatenie fakturovaných súm za vykonané prepravy v pozícii dopravcu.

Rozhodujúcou okolnosťou, ktorú je potrebné vnímať a uplatniť pri rozhodovaní o náhrade trov konania v prejednávanej veci je to, že žalovaný nebol vo veci úspešný z dôvodov, ktoré súd prvej inštancie presne špecifikoval, nebol oprávnený na účtovanie zmluvnej pokuty, a preto zásada úspechu, právne významná pre rozhodnutie o trovách konania, plne svedčí v prospech žalobcu.

Tzv. závadné správanie sa žalobcu spočívajúce v tom, že mal obchádzať žalovaného, kontaktovať zákazníkov v snahe získať budúce zákazky priamo od týchto zákazníkov, nebolo dostatočne preukázané, ale rozhodujúcou okolnosťou je to, že ani takéto eventuálne nesprávne konanie žalobcu by nemalo mať za následok ukladanie zmluvnej pokuty, ktorá nemá právny základ v zmluvnom dojednaní medzi stranami zmluvy a takto nelegálne uložená zmluvná pokuta by nemala byť dôvodom pre započítanie voči nárokom na zaplatenie dopravy, ktoré si uplatňuje strana, ktorá túto dopravu v skutočnosti vykonala a ju aj fakturovala.

Tieto okolnosti bránia v postupe podľa § 257 CSP v otázke náhrady trov konania, pretože konanie žalovaného nemalo oporu v zmysle vyššie uvedeného v zmluvných dojednaniach medzi sporovými stranami a ani argumentácia (vyššie uvedená) žalovaného nemôže zmeniť záver o správnosti postupu súdu prvej inštancie pokiaľ priznal plnú náhradu trov konania žalobcovi ako plne úspešnej sporovej strane v tomto konaní. V zásade možno teda konštatovať, že eventuálne závadné správanie sa žalobcu vo vzťahu k zákazníkom žalovaného a možné poškodzovanie žalovaného v tomto smere, nemôže byť dôvodom pre postup, ktorý zvolil žalovaný, a preto nemôže byť ani dôvodom pre uplatnenie § 257 CSP v otázke náhrady trov konania.

Správne preto postupoval súd prvej inštancie pokiaľ priznal žalobcovi ako úspešnej sporovej strane nárok na náhradu trov konania proti žalovanému v rozsahu 100 %, nakoľko žalovaný bol v konaní neúspešnou sporovou stranou.

Preto odvolací súd postupom podľa § 387 ods. 1 CSP rozsudok v napadnutej časti ako vecne správny potvrdil.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 396 ods. 1 CSP a § 255 ods. 1 CSP, podľa ktorého žalobca ako sporová strana, ktorá mala v odvolacom konaní plný úspech, má nárok na náhradu trov tohto štádia konania proti žalovanému, ktorý v odvolacom konaní úspech nemal. Výšku týchto trov ustáli postupom podľa § 262 ods. 2 CSP súd prvej inštalácie po právoplatnosti tohto rozhodnutia odvolacieho súdu samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Prešove pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštalácii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods. 2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom.

Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh - § 428 CSP).